

1504507-31.2021.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL BORGES VIDAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUCAS GABRIEL BORGES VIDAL e KAIQUE WENDER MIRA, imputando-lhes a prática do crime tipificado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504507-31.2021.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504507-31.2021.8.26.0280

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL BORGES VIDAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUCAS GABRIEL BORGES VIDAL e KAIQUE WENDER MIRA, imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia (fls. 78/80) que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 14h30, na Rodovia Padre Manoel da Nobrega, KM 359, 1, Centro, cidade e comarca de Itariri, os acusados, em unidade de desígnios e em comunhão de propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico e sem autorização, 68 frascos de "Lança Perfume", contendo 3.400 mL, 1.378 invólucros de cocaína, com peso de 944g, 625 porções de crack, com peso de 156g, e um tablete compactado de maconha com peso de 1024 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19 (incidindo a agravante do art. 61, II, "j", do CP).

Narra que os acusados se dedicavam ao tráfico de drogas e, para tanto, traziam consigo a droga acima referida, com destinação ao espúrio comércio, no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros da empresa Vale Sul com itinerário de

Santos a Registro. Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento de rotina no local dos fatos decidiram realizar vistoria ao veículo e a revista dos passageiros. Prontamente, iniciaram a busca no interior do ônibus, ocasião em que os policiais perceberam que os ocupantes das poltronas 10 e 39 demonstraram nervosismo ao notarem a guarnição e decidiram pela abordagem. Ato contínuo, na mochila do acusado KAIQUE, que se encontrava na poltrona 39, os policiais encontraram 68 frascos de droga conhecida como “lança perfume”. Após, passaram a revistar a mochila de LUCAS, que se encontrava na poltrona 10, encontrando em seu interior 1.378 invólucros de cocaína, 625 porções de crack e um tablete compacto de maconha.

Auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação preliminar de fls. 20/21 e laudo químico toxicológico de fls. 108/110, 187/189 e 190/191.

A prisão em flagrante de LUCAS foi convertida em preventiva (fls. 53/55) e a liberdade provisória inicialmente concedida a KAIQUE foi revogada, com a preventiva decretada a fls. 111/112.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar (fls. 85-86 e 138/139). A denúncia foi recebida, (fls. 143/144).

Laudo de constatação a fls. 20/21 e laudo toxicológico definitivo a fls. 108/110 e 187/191.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado LUCAS confessou o delito e KAIQUE disse estar transportando a mochila sob encomenda, sem saber do seu exato conteúdo, do exato tipo de droga, mas suspeitava da origem ilícita diante do valor prometido para o transporte da droga.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com agravamento da pena em razão da calamidade pública e afastamento da causa de diminuição de pena porque se dedicam a atividades criminosas, além de fixação da pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga; e a defesa técnica, pela absolvição dos acusados, em razão da insuficiência das provas, e, subsidiariamente, pela consideração na fixação da pena da confissão, com pena em regime inicial diverso do fechado.

A folha de antecedentes foi acostada a fls. 174/175 e 176/178 e há certidão de distribuição a fls. 180/185.

Fundamentação

Materialidade e Autoria

A materialidade da ação criminosa restou demonstrada pelas provas pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de cloreto de metileno/diclorometano, tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g), conforme sugerido por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários

de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, os policiais atestaram ter abordado os acusados em ônibus intermunicipal de rota em que é comum o transporte de drogas e teriam encontrado com eles a droga.

Vandercleison disse que estava em fiscalização na rodovia, pararam um ônibus da empresa Vale Sul, para investigar bagagem e passageiros. Dentro do ônibus, percebeu que o passageiro da poltrona 39, com uma mochila entre as pernas, com o que depois veio a constatar se tratar de drogas. Outro passageiro também tentou esconder uma mochila, dentro da qual identificou maconha, cocaína e crack. Desembarcou os dois passageiros, KAIQUE e LUCAS, que confirmaram a posse da droga. Não conhecia KAIQUE ou LUCAS. Escolheu o ônibus em razão do itinerário, de conhecida rota de transporte de drogas. Dentro do ônibus, notou que estavam com mochila, mas tentando a ser disfarçada. As mochilas não estavam no bagageiro, mas entre as pernas.

Josemar disse que ao subir no ônibus, os indivíduos estavam com a mochila entre as pernas e um deles, o mais forte, tentou escondê-la embaixo do banco. Após a abordagem, constaram a droga no interior das mochilas. Indagados, após retirados do ônibus, confirmaram ter adquirido a droga em São Vicente para revenda em Registro. Revistou outros passageiros no ônibus. A linha é uma rota de costumeiro tráfico de drogas, daí a escolha do ônibus.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. mutatis mutandis HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos

prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão espontânea em juízo.

A este respeito, de se destacar que, embora KAIQUE, de início, tenha negado conhecer o conteúdo da mochila que estaria transportando, depois confessou que, diante do valor prometido e das condições da sua contratação, a natureza espúria do que carregava era inegável.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade dos acusados.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que o acusado se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Quanto à agravante invocada pelo Ministério Público, do artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, embora praticado o crime na vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Estadual 64.879/20 e do Decreto Estadual 65.437/20, estabelecendo medidas de quarenta, tudo consoante a Lei Federal 13.979/20, então também vigente nos termos da Medida Cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6625, não há comprovação de qualquer relação entre o fato criminoso e a pandemia do COVID-19.

Conforme já se decidiu, “não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o réu tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (Apelação 1519970-09.2020.8.26.0228, Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 05/04/2021). No mesmo sentido, exigindo relação entre o estado de calamidade pública e o delito: Apelação 1513037-20.2020.8.26.0228, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal; Apelação 1510408-25.2020.8.26.0050, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15ª Câmara de Direito Criminal; j. 08/04/2021; Apelação 1507142-78.2020.8.26.0228, Rel. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal; j. 07/04/2021; Apelação 1523117-43.2020.8.26.0228, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 06/04/2021; Apelação 1507313-35.2020.8.26.0228, Rel. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal; j. 06/04/2021.

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que

excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal. À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal).

Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 2 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 800 dias-multa e a pena intermediária a 634 dias-multa, fixo a pena de multa final em 211 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Embora possível, em tese, a substituição por restritivas de direitos – lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal – ou a suspensão condicional da pena diante da pena privativa de liberdade fixada, entendo que os requisitos em torno do acusado e do crime (artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, do Código Penal) não estão presentes.

A natureza e quantidade de droga são importantes e os acusados respondem a outros

processos também por tráfico de drogas, o que levou, inclusive, à decretação da preventiva. Tais institutos, por isto, não são recomendáveis ao caso.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar LUCAS GABRIEL BORGES VIDAL e KAIQUE WENDER MIRA à pena de reclusão de 2 anos, em regime inicial aberto, e a 211 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade." (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) não mudar de endereço sem prévia autorização do juízo, tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se, com urgência, o alvará de soltura clausulado.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06. Comunique-se à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Int.

Itariri, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA